

L'an deux mil six et le 29 Septembre à 20 h 30, le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni sous la Présidence de Monsieur DELPERIER Max, Maire de MONTOLIEU, dans la Salle du Conseil.

Etaient présents : ETORE, LASSERRE D., PARE, SOULIE, RICARD, GOUZVINSKI, LAURET, OLIVIER, PUJADE, DELPERIER, DRIEUX.

Etaient absents : LAPORTE procuration à LAURET, PILOSIO procuration à PARE, LASSERRE C., SOLE.

Monsieur LAURET est désigné comme Secrétaire de séance.

Madame ETORE observe que le compte rendu précédent est complet, mais que les fautes d'orthographe, coquilles, mots manquants, n'ont pas été corrigés - alors que les corrections sont effectuées lorsque d'autre que Madame PILOSIO se chargent du compte rendu -, qu'il n'est pas admissible que le texte ait été affiché tel quel, et qu'on ne sautait le signer en l'état.

Après l'intervention de Madame GOUZVINSKI concernant l'engagement éventuel de Monsieur DELPERIER dans une nouvelle association Centre de Sculpture - Monsieur DELPERIER précisant qu'il serait membre à titre privé et non à titre de Maire - Madame ETORE fait observer qu'elle est extrêmement choquée de voir le nom de Madame Louise ROMAIN figurer encore parmi les membres du Conseil d'Administration de l'Association AVEC, alors que d'autres structures n'y sont pas représentées, et qu'elle compte bien en faire part aux responsables de cette association.

Ajout au procès-verbal de la séance du 19 Août 2006.

Verrerie d'Art.

Monsieur DELPERIER propose le terrain de la Croix de Galine.

Achat d'un camion.

6 devis ont été étudiés en commission modernisation et Monsieur OLIVIER, chargé de cette affaire, précise que le choix s'est surtout porté sur les points suivants : Maniabilité, dimensions, charge utile, garantie et prix. La commission a donc décidé de retenir le véhicule de marque MITSUBISHI CANTER au prix de 27 400 € H.T.

Le Conseil se prononce comme suit sur la proposition de la commission modernisation :

Pour : 9

Abstention : 1 (LASSERRE D.)

Contre : 3 (ETORE, PARE, PILOSIO)

Pour information, une offre a été faite à hauteur de 4 000 Euros pour l'achat de l'ancien camion.

Il y a lieu de procéder à un emprunt pour l'achat de ce camion. Après avoir étudié plusieurs propositions il semble que la CAISSE D'EPARGNE soit la mieux placée.

Monsieur PARE pense qu'il faudrait puiser ces fonds sur l'emprunt de 150 000 €uros contracté pour la construction du local des médecins. Monsieur DELPERIER répond qu'il n'y a pas lieu de prendre ces fonds sur ce projet, l'affectation des crédits ne pouvant être modifiée.

Le Conseil municipal se prononce comme suit pour contracter l'emprunt :

Pour : 8

Abstention : 1 (LASSERRE D.)

Contre : 4 (GOUZVINSKI, PARE, PILOSIO, ETORE)

Colombarium

3 entreprises ont présenté des devis. Le Conseil décide de retenir la proposition de l'entreprise AUDABRAM pour un montant de 7 122,18 €uros TTC. Le Conseil décide de demander un complément d'information à l'entreprise (photos, dossier technique...). Par ailleurs, plusieurs conseillers demandent que l'installation soit faite contre un mur du cimetière de la façon la plus discrète possible.

Travaux de voirie.

Ajourné.

Accès appartement école maternelle.

Monsieur LAVAIL Jean-Paul, Architecte à CASTELNAUDARY, soumet au Conseil un principe d'accès et de circulation au sein de l'école, dans le couloir central, de façon à ce que chaque futur locataire ait son accès indépendant et n'interfère pas sur l'autre. En effet, il apparaît que l'escalier existant au Sud ne peut être utilisé en l'état même avec une restauration, sa structure ne pouvant garantir sa solidité dans le temps. De plus, le principe d'accès proposé par Monsieur LAVAIL correspond au permis de construire avec avis favorable de la Commission de sécurité et d'accessibilité, et au visa réputé conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.

Monsieur le Maire met au vote la proposition de Monsieur LAVAIL.

Pour : 11

Contre : 2 (ETORE, LASSERRE D.)

Eclairage Pont de Saissac - Parking route de Saint-Denis.

Mademoiselle SERRA, Architecte, propose au Conseil 3 solutions d'éclairage pour le Pont de Saissac : Indirect, crosses ou portiques.

Après discussions, le conseil demande de faire évaluer les propositions

éclairage indirect et crosses.

Pour le parking route de Saint-Denis, Monsieur DELPERIER, propose d'installer des candélabres identiques à ceux installés sur les places du Pradel. Madame ETORE demande que le choix se porte sur un éclairage bas. Monsieur DELPERIER lui fait observer qu'il faut alors changer le côté de stationnement. Madame ETORE pense que cela n'aurait pas d'inconvénient.

Le projet sera chiffré en même temps que l'évaluation du Pont de Saissac.

Plan Local d'Urbanisme.

Monsieur DELPERIER fait un long rappel du travail effectué jusqu'à ce jour et présente au Conseil les zones constructibles et les requêtes des particuliers étudiées en commission.

Madame ETORE rapporte qu'au lendemain de la précédente réunion elle a découvert, au travers de conversations avec quelques Montolivains demandeurs de terrains constructibles, qu'on attribuait à certains membres du Conseil la responsabilité du refus et que, dans ces conditions, il valait mieux se rallier à la position de Monsieur RICARD et militer pour que toutes les demandes soient satisfaites.

Pour sa part, considérant que le bureau d'études n'est ni averti des réunions ni consulté et que la démarche est absurde, elle s'abstiendra d'un bout à l'autre du débat.

Le Conseil à l'unanimité est pour le maintien des parcelles constructibles du P.O.S dans le P.L.U.

Après un long débat, le Conseil vote secteur par secteur, les zones susceptible d'être agrandies à savoir : Hameau des Oliviers, Pech Rosié, Les Brétous Sud, l'Horte de Villeneuve, Le Causse, Franc, Pont Jalabert-Est et une petite partie des Brétous Nord.

POUR : 11

ABSTENTION : 1 (ETORE)

CONTRE : 1 (RICARD)

Monsieur RICARD précise qu'il vote contre ces propositions, car il estime que toutes les demandes de terrains constructibles doivent être satisfaites.

Les zones votées seront soumises au Bureau d'Etudes.

Madame ETORE rappelle au Conseil qu'il a voté les grandes orientations du Plan d'Aménagement et de Développement Durable et que cela est en contradiction avec ce qu'il est en train de décider.

Madame PUJADE déclare que si elle avait su ce que cela voulait dire elle ne les aurait pas votées.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur DELPERIER demande à ce qu'elles soient déposées plus tôt. Madame ETORE répond qu'elle a été trop occupée pour les déposer plus tôt et qu'il a la liberté de ne pas les traiter s'il le veut. Monsieur DELPERIER précise qu'il répondra aux questions de Madame ETORE.

Point sur l'action en justice Piscine.

Monsieur DELPERIER précise que l'action en justice n'est pour l'instant pas engagée et qu'un expert a été mandaté par l'assurance de la Commune.

Madame ETORE fait observer que l'action en justice a été votée il y a plus de trois mois, et que jamais le Conseil n'a voté depuis le mandatement d'un expert par l'assurance. Monsieur DELPERIER répond que l'Expert a été mandaté par l'assureur général de la Commune et non par la Mairie.

Mesures préservatoires piscine.

Le bassin sera nettoyé et remis en eau.

Convention tri partite M.V.D.L.

La convention prévoit que les 3 partenaires (Département, Communauté de Communes et Commune de Montolieu) versent chacun 4000 €uros à Montolieu Village du Livre. Monsieur DELPERIER précise que pour la Commune cela n'est pas possible, et rappelle que la commune donne déjà une enveloppe conséquente à l'association. Cependant, Monsieur DELPERIER n'est pas opposé à une augmentation mais a demandé aux autres partenaires d'augmenter leurs participations afin de réduire celle de la Commune.

Journées du Patrimoine.

Monsieur DELPERIER donne la parole à Madame BALLAND, présente dans l'assistance. Cette dernière regrette que les Journées du Patrimoine ne soient pas mieux organisées dû certainement à un manque de bénévolat. Monsieur DELPERIER remercie Madame BALLAND pour sa grande implication à cette manifestation.

Affaire MALHERBE c/Commune de MONTOLIEU

Le dossier est entre les mains du service juridique de l'Equipement de l'Aude qui défendra les intérêts de la Commune devant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER.

Nettoyage Eglise Saint-André.

L'entreprise de nettoyage ONET a été contacté par Madame BALLAND pour établir un devis de nettoyage de l'intérieur l'Eglise. D'après les premières informations le coût serait très élevé. Il faudra certainement se rapprocher de la D.R.A.C afin d'obtenir éventuellement des financements, l'Eglise Saint-André étant classée Monument Historique.

L'ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 0 h 30.